Base de Dictámenes

contrato modalidad trato directo requisitos

000839N06

FECHA DOCUMENTO
06-01-2006

NUEVO:
NO

REACTIVADO:
SI

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
NO

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

aplica dictamen 27848/2005

Acción	Dictamen	Año

FUENTES LEGALES

dto 250/2004 hacie art/10 num/7 lt/d dto 250/2004 hacie art/10 num/7 lt/e dto 250/2004 hacie art/10 num/7 lt/f ley 19886 part/06/01/01/29/04 res 1406/2005 relac exe

MATERIA

devuelve decreto del ministerio de relaciones exteriores, toda vez que, no se justifican ni acreditan los requisitos exigidos en el art/10, num/7, letras d, e y f del dto 250/2004, hacienda, reglamento de la ley 19886, requeridos para celebrar con empresa que indica un contrato bajo la modalidad de trato directo, cuyo objeto consiste en la prestacion del servicio de diseno, suministro e instalacion de mobiliario y decoracion de las areas sociales del edificio jose miguel carrera. segun la letra f) del num/7 de la citada norma, cuando se acuda al trato directo en razon de que por la magnitud e importancia que significa la contratacion se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado, tal situacion debe ser fundamentada en los factores copulativamente previstos en esa disposicion, esto es

ser fundamentada en los factores taxativamente previstos en esa disposición, esto es, en razon de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provision de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza, sin que se haya acreditado y explicitado la concurrencia de ambas circunstancias respecto del contrato de que se trata. finalmente, de los recursos senalados en el item 29/04 del presupuesto de dicho ministerio, aprobado por ley del ramo, estos son insuficientes para solventar el contrato en cuestion

DOCUMENTO COMPLETO

N° 839 Fecha: 6-I-2006

La Contraloría General se ha abstenido de dar curso regular al Decreto N° 199, de 2005 del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual se aprueba un contrato celebrado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la sociedad Paula Gutiérrez Erlandsen y Asociados Limitada al cual concurre, además, la empresa Artin S.A., bajo la modalidad de trato directo, cuyo objeto consiste en la prestación del servicio de "diseño, suministro e instalación, de mobiliario y decoración de las áreas sociales del edificio "José Miguel Carrera", futura sede institucional de ese Servicio, ascendente a la suma alzada de $180.131.730.- (ciento ochenta millones ciento treinta y un mil setecientos treinta pesos), por cuanto no se ajusta a derecho.

En efecto, debe observarse que la mencionada Secretaría de Estado entiende justificada la adopción del procedimiento excepcional del trato o contratación directa en los casos y criterios contenidos en el artículo 10°, número 7, letras d), e) y f) del Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprobó el reglamento de Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Sin embargo, su concurrencia no ha sido acreditada ni fundamentada en el documento de la suma, así como tampoco en la Resolución Exenta N° 1.406, de 2005, de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, relativa a la materia y citada en el decreto que se examina.

En este sentido, cumple precisar que la letra d) del precepto reglamentario aludido autoriza el ya citado mecanismo cuando "se requiere contratar consultorías cuyas materias se encomiendan en consideración especial de las facultades del Proveedor que otorgará el servicio por lo cual no pueden ser sometidas a un Proceso de Compras público".

La concurrencia de esta hipótesis no se ha justificado en la especie, toda vez que los elementos invocados al efecto por la autoridad, esto es, las peculiaridades del estilo arquitectónico del edificio ya indicado, la necesidad de que su decoración concuerde con el mismo y con las necesidades funcionales que indica, y el hecho de estimar aconsejable la contratación de "un solo proveedor especialista en muebles finos de gran calidad y nobleza, que considere materiales de fabricación y terminaciones acordes a las características y exigencias de los recintos en que serán instalados" elementos que por lo demás no dicen relación con el proveedor-, no impiden, por su naturaleza, llevar a efecto un proceso de compras ajustado a las reglas generales de la Ley N° 19.886, de manera que, como es dable observar, no se cumplen en este caso los requisitos expresados en el mencionado literal.

A continuación, la letra e) del mismo artículo 10°, número 7, hace procedente el trato directo "cuando la contratación de que se trate sólo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y otros", circunstancia que tampoco concurre en la especie, puesto que no se ha acreditado que el servicio en examen suponga

que el proveedor deba reunir las señaladas titularidades para proceder al diseño, fabricación o adquisición del mobiliario y objetos decorativos que forman parte de su cometido, lo cual se corrobora, además, si se considera que el proyecto de la empresa no menciona la existencia o necesidad futura de las mismas.

Enseguida, cumple consignar que -tal como se señalara, entre otros, en el Oficio N° 27.848, de 2005, de este Ente de Control, dirigido a ese Ministerio-, de conformidad con el artículo 10° N° 7 letra f) del Reglamento de Ley N° 19.886, cuando se acuda al trato directo en razón de que "por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado", tal situación debe ser fundamentada en los factores copulativamente previstos en esa disposición, esto es, "en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos", y "siempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza", sin que se haya acreditado y explicitado la concurrencia de ambas circunstancias respecto del contrato de que se trata.

Por otra parte, y sin perjuicio de lo señalado, cabe observar que no se acompañan al instrumento del rubro los antecedentes legales de la sociedad Paula Gutiérrez Erlandsen y Asociados Limitada, ni los documentos que acreditan la personería de quien actúa en su nombre; tampoco se adjuntan los antecedentes de la empresa Artin S.A., la cual se ha obligado a garantizar el 75,97% del anticipo pactado en la letra a) de la cláusula sexta del respectivo acuerdo de voluntades, ni la boleta de garantía de fiel cumplimiento que la señalada sociedad de responsabilidad limitada ha debido otorgar en cumplimiento de lo dispuesto en su cláusula novena.

Finalmente, cabe observar que los recursos consultados en el ítem 29-04 del presupuesto de ese Ministerio, aprobado por la ley del ramo, son insuficientes para cubrir el gasto que implica el contrato de la especie, sin que exista constancia de que se haya incrementado dicho rubro.

Por lo tanto, y atendidos los antecedentes expuestos, se devuelve sin tramitar el documento.

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS